

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

## *программного средства Painmetrica*

Дата введения в действие: «9» апреля 2026 г.

**Настоящее Пользовательское соглашение** (далее – Соглашение) регулирует отношения между УО «Гомельский государственный медицинский университет», кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации, ФПКиП (далее – Оператор) и любым физическим лицом, использующим программное средство Painmetrica (далее – Программное средство). Разработка и сопровождение Программного средства осуществляются в рамках деятельности ГомГМУ.

Начало использования Программного средства – в том числе регистрация, вход в систему или однократное использование любой функции – означает полное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения. Если Пользователь не согласен с условиями, он обязан немедленно прекратить использование.

## Глава 1. Термины и определения

| Термин                        | Определение                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оператор</b>               | УО «Гомельский государственный медицинский университет», кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации, ФПКиП – организация, самостоятельно определяющая цели и порядок обработки персональных данных в Программном средстве Painmetrica.                 |
| <b>Пользователь</b>           | Физическое лицо, принявшее условия настоящего Соглашения. Подразделяется на Врача и Пациента.                                                                                                                                                                              |
| <b>Врач</b>                   | Медицинский работник учреждения здравоохранения или ГомГМУ, зарегистрированный в Программном средстве; обладает правом ведения карточек пациентов, проведения тестирования и просмотра результатов.                                                                        |
| <b>Пациент</b>                | Физическое лицо, медицинские данные которого обрабатываются в Программном средстве. Может быть зарегистрировано Врачом или самостоятельно.                                                                                                                                 |
| <b>Медицинские данные</b>     | Специальные персональные данные Пациента: диагноз, результаты клинических тестов, история тестирования, заключения, рекомендации. Обрабатываются на основании согласия при обращении.                                                                                      |
| <b>Согласие при обращении</b> | Письменное согласие на обработку персональных и специальных персональных данных, подписываемое Пациентом при обращении в учреждение здравоохранения или ГомГМУ в соответствии с установленным порядком и охватывающее обработку данных в Программном средстве Painmetrica. |

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Учётная запись</b> | Персональный аккаунт в Программном средстве, защищённый логином, паролем и двухфакторной аутентификацией.                    |
| <b>2FA</b>            | Двухфакторная аутентификация – пароль + одноразовый код подтверждения, направляемый на адрес электронной почты пользователя. |
| <b>Политика ПДн</b>   | Политика обработки персональных данных Painmetrica, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.                    |

## Глава 2. Предмет Соглашения

2.1. Оператор предоставляет Пользователю право использования Программного средства Painmetrica в порядке и на условиях, определённых настоящим Соглашением.

2.2. Программное средство предназначено исключительно для использования в медицинских и научных целях квалифицированными медицинскими работниками либо пациентами под контролем таковых. Программное средство является системой поддержки клинических решений специалистов и не является заменой очной медицинской консультации, не ставит диагнозов и не назначает лечение.

2.3. Доступ к Программному средству предоставляется бесплатно в объёме, предусмотренном настоящим Соглашением.

## Глава 3. Порядок регистрации и доступа

3.1. Использование функционала, требующего авторизации, возможно исключительно после регистрации.

3.2. Для Врача регистрация осуществляется путём заполнения формы с указанием адреса электронной почты, пароля, ФИО, специальности, города, должности, места работы и сферы профессиональных интересов.

3.3. Для Пациента предусмотрены два способа регистрации:

- регистрация Врачом внутри системы путем заполнения регистрационной формы;
- самостоятельная регистрация, путем направления Врачом Пациенту приглашения по электронной почте.

3.4. При самостоятельной регистрации Пациент обязан:

- прокрутить текст настоящего Соглашения и Политики обработки персональных данных до конца (факт прокрутки технически верифицируется Программным средством);
- активировать чекбокс со следующим текстом: «Я ознакомился(-ась) с Пользовательским соглашением программного средства Painmetrica, понимаю его содержание и принимаю его условия в полном объёме.».

Регистрация без выполнения обоих условий технически невозможна.

3.5. Пользователь несёт полную ответственность за сохранность учётных данных. Передача учётных данных третьим лицам запрещена.

3.6. В случае подозрения на несанкционированный доступ к учётной записи Пользователь обязан незамедлительно уведомить Оператора по адресу: [neurology@gsmu.by](mailto:neurology@gsmu.by).

3.7. Доступ в Программное средство осуществляется с использованием двухфакторной аутентификации: пароль + одноразовый код подтверждения, направляемый на адрес электронной почты пользователя.

## **Глава 4. Права и обязанности Врача**

### **4.1. Права Врача**

Врач вправе:

- создавать и редактировать карточки Пациентов, находящихся под его наблюдением;
- проводить клинические тесты (BAШ, DN4, CSI, HADS, PAINAD, NCS-R) и просматривать результаты;
- просматривать историю тестирования и динамику болевого синдрома своих Пациентов;
- формировать и экспортировать консультативные заключения и рекомендации;
- экспортировать результаты тестирования в формате Excel;
- добавлять Пациентов в систему или направлять им приглашения для самостоятельной регистрации;
- обращаться к Оператору за технической поддержкой.

### **4.2. Обязанности Врача**

Врач обязан:

- использовать Программное средство исключительно в медицинских и научных целях, соблюдая нормы медицинской этики и деонтологии;
- гарантировать, что обработка медицинских данных каждого Пациента осуществляется исключительно при наличии Согласия при обращении, подписанного Пациентом (или его законным представителем) в установленном в учреждении здравоохранения или ГомГМУ порядке. Перед созданием карточки Пациента Врач активирует чекбокс-подтверждение: «Я подтверждаю, что пациент при поступлении в учреждение здравоохранения или ГомГМУ подписал согласие на обработку персональных данных, в том числе специальных персональных данных (медицинских данных), в соответствии с установленным порядком. Указанное согласие охватывает обработку данных в Программном средстве Painmetrica в целях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных». Без активации чекбокса создание карточки технически невозможно;
- обеспечить конфиденциальность медицинских данных Пациентов в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435-XII «О здравоохранении» и Законом № 99-З;
- не передавать сведения о Пациентах третьим лицам без законного основания;

- самостоятельно интерпретировать результаты тестирования; автоматически сформированные рекомендации носят справочный характер и не заменяют профессионального клинического суждения Врача;
- незамедлительно уведомлять Оператора о технических неисправностях или ошибках в алгоритмах расчёта;
- соблюдать требования настоящего Соглашения и Политики ПДн.

## **Глава 5. Права и обязанности Пациента**

### **5.1. Права Пациента**

Пациент вправе:

- самостоятельно проходить клинические тесты и просматривать результаты собственного тестирования;
- просматривать историю тестирования;
- запрашивать у Врача разъяснения по результатам тестирования и рекомендациям;
- отзываться согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Политикой ПДн;
- требовать удаления учётной записи и связанных данных в порядке, установленном Политикой ПДн;
- обращаться к ответственному лицу Оператора (п. 6.2 Политики ПДн) по вопросам обработки своих данных.

### **5.2. Обязанности Пациента**

Пациент обязан:

- использовать Программное средство только в личных, некоммерческих целях;
- предоставлять достоверную информацию при заполнении форм тестирования;
- не передавать учётные данные третьим лицам;
- воспринимать результаты тестирования как вспомогательный инструмент и не использовать их самостоятельно для постановки диагноза или назначения лечения без консультации врача;
- соблюдать требования настоящего Соглашения и Политики ПДн.

## **Глава 6. Права и обязанности Оператора**

### **6.1. Права Оператора**

Оператор вправе:

- в одностороннем порядке изменять настоящее Соглашение и Политику ПДн, публикуя новые редакции в Программном средстве;
- временно приостанавливать работу Программного средства для технического обслуживания или обновлений, уведомив Пользователей заблаговременно при наличии технической возможности;

- ограничивать или прекращать доступ Пользователя к Программному средству при нарушении им следующих положений: п. 4.2 (обязанности Врача), п. 5.2 (обязанности Пациента), п. 7.1 (ограничения использования), а также при нарушении законодательства Республики Беларусь или прав третьих лиц;
- обрабатывать обезличенные статистические данные об использовании Программного средства в научных целях.

## **6.2. Обязанности Оператора**

Оператор обязан:

- обеспечивать работоспособность Программного средства и проводить его техническую поддержку;
- осуществлять обработку персональных данных Пользователей исключительно в целях, перечисленных в Главе 3 Политики ПДн; иные цели не допускаются без дополнительного согласия субъекта персональных данных;
- обеспечивать конфиденциальность персональных данных Пользователей и их техническую защиту в соответствии с Политикой ПДн;
- рассматривать обращения Пользователей в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения;
- уведомлять Пользователей о существенных изменениях Соглашения путём публикации новой редакции в Программном средстве не менее чем за 7 дней до вступления в силу.

## **Глава 7. Ограничения использования**

7.1. Пользователю запрещается:

- использовать Программное средство в коммерческих целях, для продажи или перепродажи доступа третьим лицам;
- осуществлять действия, направленные на нарушение работоспособности Программного средства (DDoS-атаки, внедрение вредоносного кода и т.п.);
- производить декомпиляцию, дизассемблирование, модификацию или иное несанкционированное вмешательство в программный код;
- осуществлять несанкционированный сбор, копирование или распространение персональных данных других Пользователей. Несанкционированным признаётся любой сбор, копирование или распространение без согласия субъекта персональных данных или без иного законного основания, предусмотренного Законом № 99-З;
- публиковать или передавать результаты тестирования Пациентов без их согласия или законного основания;
- создавать автоматизированные скрипты для взаимодействия с Программным средством без письменного согласования с Оператором;
- использовать Программное средство способами, нарушающими законодательство Республики Беларусь или права третьих лиц.

7.2. Оператор вправе немедленно заблокировать учётную запись Пользователя при выявлении нарушений, указанных в п. 7.1 (см. также п. 6.1 настоящего Соглашения).

## **Глава 8. Медицинские оговорки и ограничение ответственности**

8.1. Программное средство Painmetrica является вспомогательным информационным инструментом поддержки клинической деятельности. Оно не является медицинским изделием и не подлежит регистрации в качестве такового.

8.2. Результаты тестирования, заключения и рекомендации, формируемые в автоматическом режиме, носят справочный характер. Окончательное клиническое решение принимается исключительно квалифицированным медицинским работником на основании клинического обследования пациента.

8.3. Оператор не несёт ответственности за:

- ущерб здоровью Пациента вследствие принятия клинических решений исключительно на основе данных Программного средства;
- ошибки в результатах тестирования, обусловленные недостоверностью данных, введённых Пользователем;
- последствия использования Программного средства лицами, не являющимися квалифицированными медицинскими работниками;
- перебои в работе по причинам, находящимся вне разумного контроля Оператора (форс-мажор, сбои сети, действия третьих лиц).

## **Глава 9. Интеллектуальная собственность**

9.1. Все исключительные права на Программное средство Painmetrica принадлежат Оператору.

9.2. Настоящее Соглашение предоставляет Пользователю ограниченное неисключительное право использования Программного средства исключительно в целях, предусмотренных Соглашением.

9.3. Оператор не претендует на права в отношении персональных и медицинских данных Пациентов, внесённых Врачом в Программное средство.

## **Глава 10. Порядок разрешения споров**

10.1. Все споры разрешаются путём переговоров.

10.2. Претензия направляется Оператору по адресу: [neurology@gsmu.by](mailto:neurology@gsmu.by) или 246000, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. Ланге, 5. Срок рассмотрения – 15 (пятнадцать) календарных дней.

10.3. При недостижении согласия спор передаётся в суд по месту нахождения Оператора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## **Глава 11. Срок действия и прекращение Соглашения**

11.1. Соглашение вступает в силу с момента начала использования Программного средства и действует бессрочно.

11.2. Действие Соглашения прекращается при: удалении учётной записи Пользователем; блокировании учётной записи Оператором по основаниям п. 6.1; прекращении деятельности Оператора.

11.3. Прекращение Соглашения не освобождает Пользователя от ответственности за нарушения, совершённые в период его действия.

11.4. При удалении учётной записи персональные данные хранятся в течение сроков, установленных Политикой ПДн (Глава 4).

## Глава 12. Изменение Соглашения

12.1. Оператор вправе вносить изменения в одностороннем порядке с публикацией новой редакции в Программном средстве.

12.2. При существенных изменениях Пользователи уведомляются через интерфейс Программного средства не менее чем за 7 дней до вступления изменений в силу.

12.3. Продолжение использования после вступления изменений в силу означает согласие с новой редакцией Соглашения.

## Глава 13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Республики Беларусь, в том числе: Гражданским кодексом; Законом от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных»; Законом от 20.06.2008 № 363-З «О здравоохранении»; Законом от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации».

13.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Политика обработки персональных данных Painmetrica (Редакция 4.0).

13.3. Если какое-либо положение признано недействительным, это не затрагивает действительность остальных положений.

13.4. Актуальная редакция Соглашения всегда доступна в Программном средстве по адресу: [painmetrica.by/documents/](http://painmetrica.by/documents/).

## Реквизиты Оператора

| Реквизит                    | Значение                                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                | УО «Гомельский государственный медицинский университет», кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации, ФПКиП |
| Ответственное лицо (DPO)    | Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсами мед. реабилитации, ФПКиП, к.м.н., доцент – Усова Наталья Николаевна   |
| Юридический адрес           | 246000, Республика Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. Ланге, 5                                                       |
| Email DPO                   | <a href="mailto:neurology@gsmu.by">neurology@gsmu.by</a>                                                                       |
| Телефон                     | +375232511255                                                                                                                  |
| Адрес Программного средства | <a href="http://painmetrica.by">painmetrica.by</a>                                                                             |





## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

*к Пользовательскому соглашению Painmetrica*

### ПАМЯТКА ДЛЯ ВРАЧА: ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПАЦИЕНТОМ

| № | Действие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Основание                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Убедиться, что Пациент при обращении в учреждение здравоохранения или ГомГМУ подписал стандартную форму согласия на обработку персональных данных, в том числе медицинских данных. Если согласие ещё не подписано – получить его до начала работы с Программным средством.                                                                                                                                                                                                                             | <i>Ст. 5 ч. 2 Закона № 99-3; порядок ГГМУ</i>   |
| 2 | Убедиться, что стандартная форма согласия при обращении охватывает обработку данных в Программном средстве Painmetrica. При необходимости – направить запрос администрации учреждения здравоохранения или ГомГМУ о дополнении формы согласия.                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Политика ПДн, п. 2.2</i>                     |
| 3 | Перед созданием карточки Пациента в Программном средстве активировать чекбокс: «Я подтверждаю, что пациент при обращении в учреждение здравоохранения подписал согласие на обработку персональных данных, в том числе специальных персональных данных (медицинских данных), в соответствии с установленным порядком. Указанное согласие охватывает обработку данных в целях, предусмотренных Политикой обработки персональных данных». Без активации чекбокса создание карточки технически невозможно. | <i>Политика ПДн, п. 2.3; Соглашение, п. 4.2</i> |
| 4 | Убедиться в достоверности персональных данных (ФИО, дата рождения, диагноз), вносимых в карточку Пациента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Соглашение, п. 4.2</i>                       |